

CONTRATO DE FABRICAÇÃO TERCEIRIZADA, FORNECIMENTO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PRODUTOS COSMÉTICOS

CONTRATADA: VENEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 02.705.260/0001-98, com endereço à Rua Treze de Maio, nº 73, Jardim União, União, em Cambé - PR, neste ato representada por seu sócio administrador ENZO BARION, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 133123563 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.748.389-58.

CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/0001-XX, com endereço à XXXXXXXX, neste ato representado por seu(sua) sócio(a) administrador(a) XXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, portador(a) da cédula de identidade nº XXXXXXXX e inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX.

As partes acima qualificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Instrumento Particular – Contrato de Fabricação Terceirizada, Fornecimento e Responsabilidade Técnica de Produtos Cosméticos, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto deste instrumento particular é a contratação de serviços especializados da CONTRATADA para a industrialização de produtos cosméticos da marca XXXXX.

- **Fórmulas:** As fórmulas dos produtos poderão ser desenvolvidas pela CONTRATADA ou fornecidas pela CONTRATANTE.

- **Documentação Integrante:** Fazem parte deste contrato os orçamentos e pedidos de vendas aprovados e assinados pelas partes, anexados a este instrumento.
- **Compromisso da CONTRATADA:** A CONTRATADA se obriga a fornecer e cumprir integralmente os orçamentos e pedidos de venda aprovados, respeitando as condições pactuadas.
- **Compromisso da CONTRATANTE:** A CONTRATANTE se compromete a cumprir os orçamentos e pedidos de venda, incluindo as condições de pagamento acordadas.
- **Alterações Contratuais:** Quaisquer alterações no presente contrato deverão ser formalizadas por aditivos contratuais ou ajustes nos orçamentos e pedidos de venda, os quais se integrarão a este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Deverão constar nos orçamentos ou pedidos celebrados entre as partes as seguintes informações:

- Especificações dos produtos;
- Tipos e modelos de embalagens;
- Prazos de entrega;
- Formas de pagamento e envio;
- Detalhes operacionais específicos relacionados aos pedidos.

DO PROCESSO E NORMAS DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

CLÁUSULA TERCEIRA: A industrialização será realizada em conformidade com as normas do processo produtivo e de qualidade estabelecidas pela RDC nº 234/2018 e RDC nº 48/2013 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), incluindo a forma de regularização sanitária aplicável (notificação ou registro), conforme a categoria regulatória do produto.

CLÁUSULA QUARTA: Caso a fórmula do produto a ser industrializado seja fornecida pela CONTRATANTE, esta será responsável por enviar a especificação técnica do produto. Após o envio da fórmula, caberá à CONTRATADA aprovar as especificações, mediante confirmação por escrito via e-mail.

Parágrafo Primeiro: No caso de fórmulas fornecidas pela CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá avaliar e sugerir modificações para que a fórmula se torne viável. Em caso de recusa das alterações, a CONTRATANTE será a única responsável por eventuais resultados adversos, incluindo retrabalho e custos adicionais decorrentes.

Parágrafo Segundo: A CONTRATANTE declara ciência de que, em razão da natureza físico-química dos cosméticos, poderão ocorrer variações técnicas permitidas pelas normas da ANVISA, incluindo, mas não se limitando a:

- a) variação de até 5% (cinco por cento) no peso ou volume final declarado;
- b) variações de cor, odor, viscosidade ou aspecto sensorial entre lotes;
- c) diferenças decorrentes de lotes distintos de matérias-primas, embalagens, fragrâncias ou ativos.

Tais variações, quando dentro dos limites técnicos regulamentares, não constituem defeito do produto.

CLÁUSULA QUINTA: Nos orçamentos, pedidos de venda e laudos anexos a este contrato, se houver acordo entre as partes sobre o fornecimento de materiais (matéria-prima, embalagens, rótulos, caixas) por parte da CONTRATANTE, esta será responsável por todo o envio à CONTRATADA, arcando com os custos de frete, impostos, logística e armazenamento.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA se reserva o direito de analisar e aprovar os materiais enviados por meio de laudos emitidos pelo setor de qualidade, como requisito para prosseguir com a produção.

Parágrafo Segundo: Os materiais devem ser entregues na unidade fabril da CONTRATADA, localizada na Rua Treze de Maio, nº 73, Jardim União, Cambé/PR, CEP: 86.185-590, sendo permitida apenas a emissão de nota fiscal de remessa para o envio.

CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA se compromete a seguir todas as normas de segurança, ambientais e de natureza técnica aplicáveis ao processo de industrialização dos produtos encomendados.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA será responsável técnica pelos registros e produtos contratados junto à ANVISA.

Parágrafo Segundo: É vedada à CONTRATADA a terceirização da industrialização sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, sendo sua responsabilidade realizar integralmente o processo produtivo.

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATADA oferece ajustes na arte original do rótulo e da embalagem fornecida pela VNZ, incluindo a inserção da logomarca do cliente para fins de registro junto à ANVISA. No entanto, a CONTRATADA não desenvolve novas artes personalizadas. Caso a CONTRATANTE deseje uma arte exclusiva, deverá contratar um profissional de design. A arte ajustada será enviada à CONTRATANTE para aprovação.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATANTE poderá optar por utilizar a arte ajustada pela VNZ ou contratar um designer para desenvolver sua própria arte personalizada.

Parágrafo Segundo: É de responsabilidade da CONTRATANTE aprovar as embalagens e rótulos dentro do prazo previamente estabelecido. A produção não será iniciada enquanto os materiais gráficos não forem aprovados e entregues.

Parágrafo Terceiro: Caso solicitado, a CONTRATADA poderá obter orçamentos junto a gráficas da região. No entanto, a negociação de pagamento, prazo e entrega dos materiais será de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: A CONTRATANTE poderá enviar as embalagens e rótulos já prontos para a CONTRATADA.

Parágrafo Quinto: A conclusão do pedido estará condicionada à aprovação dos materiais técnicos – rótulos, arte e embalagens – ajustados ou fornecidos pela CONTRATANTE.

Parágrafo Sexto: É de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE a revisão ortográfica, legal e informativa da arte final dos rótulos e embalagens, incluindo, mas não se limitando a: composição, modo de uso, advertências, dados de contato, lote, validade e demais informações exigidas pela legislação sanitária e de consumo. A CONTRATADA não se responsabiliza por atrasos, custos adicionais ou sanções decorrentes de erros na arte fornecida ou aprovada pela CONTRATANTE, bem como por incompatibilidades técnicas na impressão dos materiais gráficos.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA será a responsável técnica pelo registro e conformidade dos produtos junto à ANVISA e demais órgãos competentes.

- **Normas e Conformidade:** A CONTRATADA garante que todos os produtos seguirão as normas regulatórias vigentes, assegurando a rastreabilidade e integridade das informações técnicas necessárias.
- **Revenda e Aplicação Jurídica:** A CONTRATANTE declara que atua como revendedor dos produtos, estando sujeita ao Código Civil Brasileiro e não ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Qualquer questionamento jurídico deverá respeitar esta definição de revendedor, afastando a aplicação das normas protetivas do CDC.
- **Procedimento para Acionamento da Responsabilidade Técnica:** A CONTRATANTE deverá acionar a responsabilidade técnica exclusivamente por meio do seguinte link: <https://vnz.ind.br/registro-de-ocorrencia/>
- **Análise Preliminar:** A CONTRATANTE deverá aguardar a análise preliminar, que será concluída em até 7 (sete) dias úteis.
- **Orientações e Prazo para Conserto ou Reposição:** Caso seja identificado algum problema, a CONTRATADA emitirá orientações formais para o

recolhimento dos produtos. O prazo para conserto ou reposição será equivalente ao prazo de produção inicial.

Parágrafo Único: A CONTRATADA responderá exclusivamente pelas questões de natureza técnica previstas nesta cláusula, relacionadas à qualidade, segurança, composição e regularização sanitária dos produtos. Ficam expressamente excluídas da responsabilidade da CONTRATADA as tratativas de natureza comercial, financeira ou logística realizadas entre a CONTRATANTE e as distribuidoras, representantes, revendedores ou demais intermediários.

CLÁUSULA OITAVA-A: A CONTRATADA atuará exclusivamente como garantidora técnica dos produtos industrializados, responsabilizando-se pela conformidade regulatória, qualidade, composição, estabilidade e segurança dos produtos, nos termos das normas aplicáveis da ANVISA.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA não se responsabiliza por discussões ou tratativas estritamente comerciais, incluindo, mas não se limitando a: políticas de preços, condições de pagamento, prazos de entrega negociados por terceiros, campanhas promocionais, políticas de devolução por conveniência, comissionamentos e demais ajustes comerciais praticados por distribuidoras, representantes ou parceiros comerciais da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo: Eventuais conflitos de natureza comercial, financeira ou contratual deverão ser tratados diretamente entre a CONTRATANTE e a respectiva distribuidora, representante ou intermediário comercial, não recaindo sobre a CONTRATADA qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária em relação a tais obrigações.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA somente poderá ser acionada diretamente para fins de responsabilidade técnica, observando-se o procedimento descrito na CLÁUSULA OITAVA deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA-B: A VENEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA integra grupo econômico empresarial, nos termos da legislação vigente, mantendo relação de coordenação societária e operacional com outras pessoas jurídicas, as quais possuem personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, contábil, fiscal e patrimonial, inexistindo confusão de bens, receitas ou passivos.

Parágrafo Primeiro: Para os fins exclusivos deste contrato, a VENEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA será a única e exclusiva responsável técnica pelos produtos cosméticos industrializados, respondendo apenas e tão somente pelas obrigações de natureza técnica, sanitária, regulatória e de conformidade, incluindo industrialização, qualidade, segurança, composição, estabilidade e regularização perante a ANVISA e demais órgãos competentes.

Parágrafo Segundo: As atividades de natureza comercial, financeira, fiscal, administrativa e logística, tais como emissão de notas fiscais, faturamento, cobrança, recebimento de valores, definição de estratégias comerciais, condições de pagamento, logística comercial e demais tratativas correlatas, poderão ser executadas por outras empresas integrantes do grupo econômico, conforme a organização interna adotada.

Parágrafo Terceiro: Para os fins previstos nesta cláusula, poderão atuar como empresas comerciais do grupo econômico, inclusive para emissão de documentos fiscais, as seguintes pessoas jurídicas:

- **VNZ SERV EXPORT LTDA**, CNPJ nº **40.683.118/0001-86**;
- **VNZ PET COSMÉTICOS LTDA**, CNPJ nº **44.584.554/0001-59**;
- **VNZ IND COM SERV LTDA**, CNPJ nº **61.371.147/0001-82**;
- **NEW TERC COSMETICS LTDA**, CNPJ nº **62.954.096/0001-84**.

Parágrafo Quarto: A participação das empresas acima referidas no mesmo grupo econômico não implica, por si só, responsabilidade solidária ou subsidiária automática, tampouco caracteriza confusão patrimonial, desvio de finalidade, abuso de personalidade jurídica ou sucessão empresarial, sendo expressamente afastada qualquer interpretação extensiva nesse sentido.

Parágrafo Quinto: A responsabilidade técnica, sanitária e regulatória permanece integralmente concentrada na VENEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, enquanto as obrigações comerciais, fiscais, financeiras e administrativas serão de responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica que praticar o respectivo ato ou emitir o documento fiscal, nos termos da legislação aplicável.

Parágrafo Sexto: A CONTRATANTE declara ciência inequívoca da estrutura de grupo econômico ora descrita e renuncia expressamente a qualquer alegação futura de solidariedade ampla, confusão de responsabilidades ou ampliação indevida do polo passivo, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei e devidamente reconhecidas por decisão judicial transitada em julgado.

Parágrafo Sétimo: As partes reconhecem que o presente contrato é regido pelo Direito Civil e Empresarial, sendo inaplicáveis interpretações extensivas baseadas em normas consumeristas ou trabalhistas, ressalvadas apenas as hipóteses legalmente impostas de forma cogente.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela industrialização dos produtos encomendados, os valores convencionados entre as partes, de acordo com os orçamentos e pedidos de venda aprovados e assinados.

Parágrafo Primeiro: O desenvolvimento e a produção dos pedidos só terão início após o pagamento e o cumprimento das condições estabelecidas nos orçamentos e pedidos de venda.

Parágrafo Segundo: Em caso de atraso no pagamento, será aplicada uma multa de mora de 2% (dois por cento) sobre o valor total em aberto, além de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo Terceiro: Os valores previstos nos orçamentos e pedidos de venda poderão ser objeto de revisão, mediante justificativa formal da CONTRATADA, caso haja variação superior a 10% (dez por cento) nos custos de matérias-primas, embalagens,

fragrâncias, ativos importados ou demais insumos essenciais ao processo produtivo, desde a data da aprovação do orçamento até a data programada para a produção.

CLÁUSULA NONA-A: O presente contrato somente adquirirá validade e produzirá efeitos jurídicos após o cumprimento simultâneo das seguintes condições:

I – assinatura deste instrumento pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE;

II – pagamento integral da parcela inicial, sinal ou adiantamento previsto no pedido de venda aprovado;

III – confirmação formal, por parte da CONTRATADA, do recebimento do referido pagamento.

Parágrafo Primeiro: A assinatura deste instrumento constitui o primeiro ato formal da CONTRATANTE após o fechamento do pedido, representando sua plena aceitação das condições técnicas, operacionais, comerciais e financeiras aqui estabelecidas.

Parágrafo Segundo: Nenhuma obrigação da CONTRATADA, incluindo aquisição de insumos, reserva de capacidade produtiva, programação de linha de produção ou início de qualquer etapa industrial, terá início antes do cumprimento integral das condições previstas no caput desta cláusula.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de não efetivação do pagamento inicial, o presente contrato será considerado como não celebrado, ainda que assinado, não gerando qualquer obrigação de execução, ressarcimento ou indenização em favor da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATANTE compromete-se a enviar os comprovantes de pagamento (boleto, transferência bancária, PIX, etc.) via e-mail ou WhatsApp para os contatos disponibilizados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Caso os produtos estejam finalizados e haja saldo remanescente para pagamento por parte da CONTRATANTE, esta autoriza a emissão

de duplicata mercantil, com vencimento para 5 (cinco) dias após a notificação por e-mail ou WhatsApp.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Caso não seja realizado o pagamento integral do pedido, o contrato será rescindido de pleno direito, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, sem direito ao ressarcimento dos valores pagos. Os produtos fabricados serão considerados como prejuízo para a CONTRATADA.

PRAZO DE ENTREGA E TRANSPORTE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Após a finalização da industrialização do pedido, a CONTRATADA comunicará a CONTRATANTE para que esta realize o pagamento de eventuais saldos remanescentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da conclusão das seguintes etapas:

- A. Assinatura do contrato;
- B. Finalização do pagamento;
- C. Aprovação dos rótulos e embalagens;
- D. Emissão da documentação de registro na ANVISA.
- E. Entrega efetiva dos Rótulos pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Único: O pedido será enviado apenas após o pagamento total.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Caso a CONTRATANTE seja responsável pelo envio das embalagens e rótulos, o prazo de produção será contado a partir da finalização do produto a granel, sem que a entrega dos materiais impacte no término do processo produtivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A escolha da transportadora para a entrega será feita pela CONTRATANTE, que arcará com todas as despesas de frete.

Parágrafo Primeiro: O frete será sob a modalidade FOB – Free on Board, sendo responsabilidade da CONTRATADA até a entrega do pedido à transportadora. A partir do despacho, todas as despesas serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA assume a responsabilidade pela integridade do pedido até a entrega à transportadora, não se responsabilizando por prazos, avarias ou perdas durante o transporte.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE deverá conferir o pedido no ato da entrega pela transportadora. Caso haja divergências, estas devem ser anotadas no conhecimento de transporte, como:

- Quebra;
 - Falta de produto;
 - Vazamento ou outras irregularidades.
1. **Assinatura do Comprovante:** a assinatura do comprovante de recebimento só deverá ocorrer após a conferência completa dos produtos.
 2. **Ressarcimento pelo Seguro:** produtos transportados possuem seguro. O relato detalhado no conhecimento de transporte é essencial para garantir o ressarcimento.
 3. **Divergências Não Relatadas:** divergências que não forem registradas no conhecimento de transporte não serão ressarcidas.
 4. **Contato Imediato:** em caso de problemas, a CONTRATANTE deverá entrar em contato imediatamente pelo telefone (43) 3154-7000 para orientação.
 5. **Procedimentos de Ressarcimento ou Reposição:**
 - a) A CONTRATADA deverá optar entre:
 - O ressarcimento em dinheiro pela transportadora; ou
 - A reposição dos produtos pela CONTRATANTE, com autorização prévia da CONTRATADA para conduzir o processo junto à transportadora.

- b) O prazo para a reposição dos produtos pela CONTRATANTE será definido em comum acordo entre as partes, respeitando um prazo mínimo equivalente ao prazo de produção inicial.

6. Responsabilidade pela Reposição:

- a) A CONTRATADA será responsável apenas pela reposição dos produtos que ela produziu.
- b) A CONTRATANTE será responsável pela reposição de rótulos, caixas ou outros acessórios que tenha fornecido.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O prazo e a via de entrega poderão ser alterados por acordo entre as partes, mediante documento escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A CONTRATADA compromete-se a cumprir o prazo de entrega estipulado, desde que todas as obrigações contratuais tenham sido atendidas pela CONTRATANTE.

Parágrafo Único: Em caso de atraso, a CONTRATADA informará antecipadamente as razões e o novo prazo estimado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-A: Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, fica estabelecida uma tolerância técnica de até 10 (dez) dias úteis sobre o prazo de entrega inicialmente previsto, nas hipóteses de: indisponibilidade temporária de matérias-primas ou embalagens, paralisações de fornecedores, oscilações logísticas relevantes, manutenção corretiva de equipamentos, falhas de energia, eventos climáticos extremos ou outras situações que fujam ao controle direto da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-B: A CONTRATADA manterá amostras-retém (contraprovas) de cada lote produzido pelo prazo mínimo de 730 (setecentos e trinta) dias contados da data de fabricação, para fins de controle de qualidade, auditorias e eventuais análises técnicas decorrentes de reclamações ou investigações.

Parágrafo Único: Decorrido o prazo mencionado no caput, as amostras poderão ser descartadas pela CONTRATADA, observadas as normas ambientais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O pedido será enviado juntamente com a Nota Fiscal, que poderá ser emitida pelas distribuidoras autorizadas da CONTRATADA, buscando a melhor estratégia tributária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Se houver atraso superior a 90 (noventa) dias, o contrato será rescindido automaticamente, sem necessidade de notificação por parte da CONTRATANTE.

Parágrafo Único: Caso a CONTRATANTE aceite o atraso e deseje manter o contrato, um aditivo contratual será formalizado.

PRAZO CONTRATUAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado automaticamente por igual período, conforme o interesse das partes, respeitando o prazo de validade dos produtos encomendados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: A CONTRATADA enviará uma notificação por escrito à CONTRATANTE, com 30 (trinta) dias de antecedência ao término do prazo contratual, para verificar o interesse na renovação do contrato.

- a) **Renovação:** Caso ambas as partes tenham interesse na continuidade da parceria, um novo contrato deverá ser assinado, com as condições atualizadas.
- b) **Encerramento:** Caso não haja interesse na renovação, eventuais débitos deverão ser quitados e o contrato será rescindido após a quitação completa das obrigações pendentes.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS FINALIZADOS OU PARCIALMENTE FINALIZADOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Caso a CONTRATANTE, mesmo após o pagamento integral do pedido, deixe de cumprir obrigações essenciais à conclusão ou liberação do produto, tais como, mas não se limitando a: envio ou aprovação de rótulos, embalagens, caixas, artes finais, documentos técnicos ou instruções logísticas, caracterizando a paralisação do processo por sua exclusiva responsabilidade, os produtos serão considerados finalizados ou parcialmente finalizados e abandonados para fins contratuais.

Parágrafo primeiro: Nessa hipótese, a CONTRATADA poderá armazenar os produtos nas suas dependências pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, sem custo adicional.

Parágrafo segundo: Decorrido esse prazo, passará a ser devido pela CONTRATANTE o valor mensal correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente, a título de taxa de armazenagem, enquanto os produtos permanecerem sob custódia da CONTRATADA.

Parágrafo terceiro: A cobrança da taxa de armazenagem independe de notificação prévia e não suspende outras obrigações contratuais assumidas pela CONTRATANTE.

Parágrafo quarto: Permanecendo a situação por prazo superior a 90 (noventa) dias, sem manifestação formal da CONTRATANTE para regularização, retirada ou finalização do pedido, a CONTRATADA poderá, a seu exclusivo critério:

- I – considerar rescindido o contrato por culpa exclusiva da CONTRATANTE;
- II – dar destinação técnica, ambiental ou comercial aos produtos, sem que isso gere direito a indenização, ressarcimento ou restituição de valores;
- III – compensar eventuais valores pagos com os custos de armazenagem, mão de obra, insumos, espaço físico, descarte e demais despesas incorridas.

Parágrafo quinto: A CONTRATANTE reconhece expressamente que a cobrança ora prevista tem natureza indenizatória e compensatória, visando ressarcir custos operacionais, logísticos e administrativos decorrentes da ocupação indevida do espaço produtivo da CONTRATADA.

DESISTÊNCIA E MULTA CONTRATUAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer momento, por iniciativa das partes, através de notificação por escrito, com antecedência de 30 dias, sem a incidência de cláusula penal, desde que não haja pedido em andamento ou débitos pendentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caso haja desistência após aprovação e assinatura do pedido de compra de produtos, haverá a incidência de multa contratual sobre o valor do pedido aprovado, sendo:

- i) **20% de multa contratual**, caso haja desistência dentro de um prazo de 07 dias após a aprovação e assinatura do pedido;
- ii) **30% de multa contratual**, caso haja desistência antes da comunicação de finalização da industrialização dos pedidos pela parte CONTRATADA à parte CONTRATANTE;
- iii) **50% de multa contratual**, caso haja desistência após a finalização dos pedidos;
- iv) De acordo com o caput da cláusula (vide prazo de entrega e transporte), a CONTRATADA comunicará por escrito sobre a finalização da industrialização dos pedidos.

Parágrafo Único: As multas previstas nesta cláusula têm por finalidade ressarcir, ainda que parcialmente, os custos já incorridos pela CONTRATADA, tais como aquisição de matérias-primas e embalagens, alocação de mão de obra, reserva de capacidade produtiva, despesas administrativas, perdas operacionais e demais impactos decorrentes da interrupção ou cancelamento do processo produtivo por iniciativa da CONTRATANTE.

CONFIDENCIALIDADE

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: As partes se comprometem a manter sigilo sobre todas as informações obtidas durante a execução do presente contrato, incluindo

orçamentos, pedidos de venda, fórmulas, especificações técnicas, estratégias comerciais, e qualquer outra informação considerada confidencial.

Parágrafo Primeiro: Serão consideradas confidenciais todas as informações transmitidas por escrito, eletronicamente, verbalmente ou por outros meios, tais como:

- Know-how;
- Técnicas;
- Amostras de produtos;
- Modelos de negócios e planos estratégicos;
- Dados financeiros e comerciais.

Parágrafo Segundo: Não serão consideradas confidenciais:

- Informações de domínio público;
- Informações exigidas por lei ou ordem judicial;
- Informações divulgadas com autorização expressa das partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: No caso de divulgação exigida por ordem judicial ou administrativa, a parte obrigada deverá notificar imediatamente a outra parte, justificando e apresentando a determinação recebida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: A CONTRATANTE se compromete a manter sigilo sobre o processo de industrialização desenvolvido pela CONTRATADA, incluindo toda a documentação técnica envolvida.

Parágrafo Único: O compromisso de confidencialidade se estende a sócios, diretores, colaboradores, contadores e prestadores de serviços de ambas as partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: A violação das cláusulas de confidencialidade poderá resultar na rescisão imediata do contrato e na aplicação de multa indenizatória no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da apuração de outras perdas e danos em âmbito cível e criminal.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: Todas as fórmulas desenvolvidas pela CONTRATADA são de sua propriedade exclusiva, não sendo concedidos direitos de reprodução à CONTRATANTE.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: A utilização ou divulgação de fórmulas pela CONTRATANTE, sem autorização expressa da CONTRATADA, poderá resultar na rescisão do contrato e na aplicação de multa no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da apuração de perdas e danos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA-A: A contratação dos serviços da CONTRATADA, bem como o desenvolvimento ou fornecimento de fórmulas e produtos, não implica exclusividade de fabricação ou fornecimento em favor da CONTRATANTE. A CONTRATADA permanece livre para desenvolver, fabricar e fornecer produtos de composição semelhante ou conceitos tecnológicos próximos para terceiros, desde que respeitados o sigilo, a confidencialidade e a propriedade intelectual de cada cliente.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: As partes elegem o foro da Comarca de Cambé, Estado do Paraná, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Cambé, XX de XXXXXXX 2026.



Telefone: ☎ 43- 3154-7000 📠 43- 99167-0777

- 📍 Unidade Fabril - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento:
Paraná - Cambé, Rua Treze de Maio, 73, Jardim União - CEP: 86185-570
- 📍 Unidade Fabril: Paraná - Arapongas, Rua Irauna do Bico Branco, 400
Parque Industrial Marcos Pennacchi - CEP: 86703-814
- 📍 Centro de Distribuição: Paraná - Cambé, Rua 19 de Novembro, 61 Jardim União - CEP: 86185-610

**VENEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
CONTRATADA**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE**

Testemunhas:

1. Nome:

CPF:

2. Nome:

CPF: